



ที่ รจท 50/2567

3 เมษายน 2567

เรื่อง ขอให้ดำเนินการยกเลิกเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ Lutein Ester

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มการตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร

เนื่องด้วยมีสมาชิกจักษุแพทย์ ขอให้ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยดำเนินการตรวจสอบ การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ Lutein Ester มีการเผยแพร่และโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงว่า ช่วยลดการเกิดต้อกระจก ต้อเนื้อ ต้อหิน ช่วยลดอาการตาแห้ง ตาแดง ตาอักเสบ ช่วยลดอาการวุ้นในตาเสื่อมหายากในตา ช่วยลดปัญหาจอประสาทตาอักเสบ ตามองชัดขึ้นมาก วุ้นตาเสื่อมหายดี จุดดำในตาหายจริง ไม่เห็นภาพซ้อนอีกเลย และอื่นๆ ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาแล้วพบว่าการโฆษณาดังกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยแสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้หลงเชื่อโดยไม่สมควร อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมวด 5 มาตรา 40 และ 41 ซึ่งว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร

คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบให้นำเรื่องเสนอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยหากพบว่าเข้าข่ายการกระทำความผิด ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ได้ดำเนินการดังนี้ พิจารณายกเลิกเลขสารบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ Lutein Ester เลขสารบบอาหาร 14-1-16056-5-0031 ชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เฮอร์บีเทีย ลูทีนเอสเทอร์ บลู ตรา เฮอร์บีเทีย 14-1-16056-5-0032 ชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เฮอร์บีเทีย ลูทีนเอสเทอร์ เดย์ ตรา เฮอร์บีเทีย 14-1-16056-5-0033 ชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เฮอร์บีเทีย ลูทีนเอสเทอร์ แบล็ก ตรา เฮอร์บีเทีย ตามข้อ 9 ข้อย่อย 9.7 ของระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562 พิจารณาดำเนินการทางกฎหมายตามที่ได้บัญญัติไว้ในพรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 ตามหมวด 5 มาตรา 42 ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายอาหาร หรือผู้ทำการโฆษณาระงับการโฆษณา อาหารที่เห็นว่าเป็นการโฆษณาโดยฝ่าฝืนมาตรา 41 และตามบทกำหนดโทษ ในหมวด 8 มาตรา 70 ผู้ใดโฆษณาอาหารโดยฝ่าฝืนมาตรา 40 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือ ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ 71 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 41 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และกรุณาแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศ.พญ.วนิชา ชื่นกงแก้ว)

ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

แบบฟอร์มการตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาที่ตรวจสอบพบ*	
วันที่ตรวจสอบ โฆษณา	3 เมษายน 67
ช่องทางการโฆษณา	เว็บไซต์ https://www.facebook.com/LuteinLutegen
ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ โฆษณา	Lutein Ester
ภาพผลิตภัณฑ์ที่ โฆษณา	
เลขสารบออาหารของ ผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา (ถ้ามี)	14-1-16056-5-0031 เฮอร์บีเทีย ลูทีนเอสเทอร์ บลู 14-1-16056-5-0032 เฮอร์บีเทีย ลูทีนเอสเทอร์ เดย์ 14-1-16056-5-0033 เฮอร์บีเทีย ลูทีนเอสเทอร์ แบล็ก
ข้อความโฆษณาที่ไม่ ถูกต้องตามหลัก วิชาการ	ตามองชัดขึ้นมาก วันตาเสื่อมหายดี จุดดำในตาหายจริง ไม่เห็นภาพซ้อนอีกเลย ช่วยลดการเกิดต้อ กระจก ต้อเนื้อ ต้อหิน ช่วยลดอาการตาแห้ง ตาแดง ตาอักเสบ ช่วยลดอาการวันในตาเสื่อมหายไ้ ในตา ช่วยลดปัญหาจอประสาทตาอักเสบ

*ระบุรายละเอียดพร้อมแนบหลักฐานการโฆษณาที่ตรวจสอบพบ

[illegible]